

1502687-82.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roberto Vazzi Pinheiro

Autos nº. 2021/000850

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Roberto Vazzi Pinheiro, qualificado(a) nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 15 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502687-82.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502687-82.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roberto Vazzi Pinheiro

Autos nº. 2021/000850

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Roberto Vazzi Pinheiro, qualificado(a) nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 16 horas e 50 minutos, no "Beco da Morte", entre a Av. Brasília e Rua Vitória, altura numeral 230, Quarentenário, desta comarca de São Vicente, o acusado, trazia consigo, transportava e guardava, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 62 (sessenta e duas) porções de maconha, e 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) microtubos contendo cocaína, as quais determinam dependência física e psíquica.

Ainda de acordo com a acusação, policiais militares realizavam patrulhamento pelo

local dos fatos, já conhecido por ser ponto de venda de drogas, quando, em dado momento, avistaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que pedalava uma bicicleta e carregava uma sacola de malha presa junto ao guidão do veículo, seguindo no sentido contrário ao da guarnição policial, momento em que, ao notar a presença policial, fugiu pedalando em velocidade.

Narra, ainda, que, os policiais seguiram no encalço do denunciado. Ocorre que, durante a fuga, Roberto perdera o controle da bicicleta e caiu ao solo, juntamente com a mencionada sacola.

Ato contínuo, os policiais o abordaram. Durante a revista pessoal, dentro da sacola que o acusado levava na bicicleta, encontraram as drogas apreendidas, tal-qualmente as diversas porções de maconha e cocaína acima citadas.

Narra, por fim, que as circunstâncias da prisão do acusado, local, quantidade, forma de acondicionamento, variedade e tipo das drogas, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercadoria ilícita.

Na fase policial, admitiu o transporte das drogas (fls. 1).

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial (fls. 79/81) e foi recebida em 26 de agosto de 2021 (fls. 83/84).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 97/98) e apresentou resposta à acusação (fls. 101/105).

Não estando presente as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 112/113).

Foi juntado laudo químico/análise dos entorpecentes (fls. 93/95).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, cujo rol foi adotado pela defesa. Por fim, o réu foi interrogado (fls. 137/141 – gravação). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Requereu a fixação da pena base em patamar acima do mínimo legal, por força do artigo 42, da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal. Requereu que, na fase subsequente, deva ser reconhecida a agravante relacionada a reincidência, uma vez que o delito foi praticado após o trânsito em julgado de anterior condenação por idêntico crime de tráfico de drogas. Requereu, ainda, o reconhecimento da inviabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06 e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força da vedação contida no artigo 44 do Código Penal. Por fim, a fixação do regime inicial fechado.

A Defensoria Pública requereu sua absolvição, por ausência ou insuficiência de provas de autoria. Não sendo este o entendimento, pugna por menor rigor punitivo do que o preconizado pela acusação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante que enseja o afastamento do agravamento da pena, no contendo processual, com fixação da pena base no mínimo legal, bem como, ao acusado, jus ao regime aberto.

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas, em relação ao crime de tráfico.

A testemunha Bruno da Silva Rodrigues, policial militar, relatou que estava em patrulhamento pelo local do fato, mais precisamente "Beco da Morte", o qual é conhecido por ser ponto de venda de drogas, momento em que avistou o acusado em atitude suspeita, uma vez que estava a pedalar uma bicicleta e carregava sacola presa entre o guidão e o aro do veículo. Seguindo no contrafluxo do sentido da via pública, ao notar a presença policial, trocou de direção e empreendeu fuga, pedalando em velocidade. Diante disso, relatou que seguiu atrás do acusado e, durante a fuga empreendida, o mesmo perdeu o controle da bicicleta, caindo ao solo. Do mesmo modo, Roberto tentou fugir a pé pelo beco, mas fora alcançado pelos policiais, sendo detido. Por fim, encontrou-se as drogas apreendidas, por grande quantidade de maconha e cocaína, as quais caracterizavam-se por individualizadas e embaladas para a respectiva venda.

A testemunha Guilherme de Souza Barriento Ribeiro, policial militar, em depoimento

coerente, relatou que, mediante patrulhamento realizado no "Beco da Morte", bairro Quarentenário, em São Vicente, avistou um indivíduo pedalando uma bicicleta e levando uma sacola em sentido contrário ao que estavam deslocando-se e, ao notar a presença dos policiais, mudou de direção, mas, ao tentar empreender fuga, caiu ao solo. Outrossim, relatou que as drogas estavam separadas em seis sacolas verdes, depósito da cocaína, e uma sacola transparente, depósito da maconha. Por fim, afirma não conhecer, pessoalmente, o acusado, bem como não presenciou confissão do mesmo, uma vez que cabe ao chefe do patrulhamento realizar as perguntas ao sujeito detido.

Em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando ser usuário de drogas. Relatou ainda que não estava com a sacola onde as drogas foram encontradas e, ao momento que notou a presença dos policiais, trocou a direção e empreendeu fuga, não porque traficava, mas por estar no local fumando maconha, a qual tinha adquirido há pouco. Por fim, afirmou ter caído ao solo, vez que os policiais bateram com a viatura em sua bicicleta.

É certo que o réu, em juízo, negou a prática delitiva. Ocorre que sua negativa restou isolada no conjunto probatório. Os elementos trazidos pelo acusado e pelas testemunhas encontram-se divorciados do contexto probatório que insurge dos autos, não apresentando elemento algum para desmerecer os depoimentos dos policiais.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 09), autos de constatação preliminar (fls. 11) e laudo pericial da droga apreendida (fls. 93/95), dando conta que se tratavam de microtubos plásticos do tipo "Eppendorf" dotados de tampa própria encerrando porção de material sólido particulado, tão logo 324,4 (trezentos e vinte e quatro gramas e quatro decigramas) da substância cocaína, bem como 166,6 (cento e sessenta e seis gramas e seis decigramas) da substância tetrahidrocannabinol.

A autoria, em relação ao tráfico, também restou demonstrada.

Ademais, salienta-se que a palavra dos policiais tem valor probatório como à de todo indivíduo, pois seria um contrassenso o Estado credenciar essas pessoas para a função repressiva se pudesse, ao depois negar-lhe crédito quando viessem dar conta de suas diligências.

Não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. (Bol. TJSP 79/03).

E, inexistente qualquer indício que possa desabonar os depoimentos prestados por policiais, de molde a caracterizar que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, nada obsta que o decreto condenatório pelo uso de entorpecente seja baseado nesse tipo de prova.

A circunstância de a prova da acusação estar esteada basicamente nos depoimentos dos policiais que empreenderam a diligência que culminou na apreensão das drogas e prisão em flagrante do réu não é óbice à condenação dos apelantes, se os depoimentos forem firmes coerentes e isentos de má-fé. (EJTJSC, dez 2001, pág. 102).

Claramente demonstrada a finalidade mercantil a que se destinavam as drogas, tendo em vista a quantidade apreendida, bem como pelas circunstâncias narradas pelos policiais.

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 são desfavoráveis ao acusado, em razão da grande quantidade e

diversidade de drogas apreendidas, motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, resultando em 5 e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa.

Há uma circunstância agravante - reincidência específica do acusado, uma vez que o presente delito fora praticado após o trânsito em julgado de anterior condenação por idêntico crime de tráfico de drogas, dentro do prazo quinquenal a que alude o artigo 64 do Código Penal, conforme certidão de fls. 28/30. Desta forma, aumento a pena em 1/6, resultando na pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Não há que ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, uma vez que réu é reincidente. Não reconheço a existência de bis in idem.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE.

APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº

11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O §4º do art. 33 da Lei nº

11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem

integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 147271 SP 2009/01790272-0, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 17/05/2012, SEXTA TURMA, publicado em 30/05/2012).

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no regime fechado. O regime mais gravoso se justifica em razão da reincidência e da grande quantidade de droga que o acusado portava.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar ROBERTO VAZZI PINHEIRO, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O acusado não poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

19 de dezembro de 2022

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA